


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0025557-77.2016.8.26.0050 cont. 640/2016**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado e Réu: **CECILIA ALENCAR MATOS e outro**

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO,
DEBATES E JULGAMENTO

*Aos, 12 de janeiro de 2017 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, **Dr. WALDIR CALCIOLARI**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, **Dra. Miriam Fuga Borges**, o réu **JEFFERSON SANTOS DA SILVA**, acompanhado da **Dra. Isabela Veloso Monreal**, **Defensora Pública**. Ausente a ré **CECÍLIA ALENCAR MATOS**, a qual teve a revelia decretada, com realização de prova antecipada, sendo representada pela Defensoria Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.*

Dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: Meritíssimo Juiz, JEFFERSON e Cecília foram denunciados como incursos no artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput" da Lei 11.343/06, c.c. artigo 69 do CP pelos motivos e nas circunstâncias descritas na denúncia. Cecília foi beneficiada com a liberdade provisória, mas não foi localizada para citação pessoal nos endereços indicados, sendo então citada por edital. Como possuía defensor constituído apenas para o requerimento de liberdade provisória, o qual renunciou ao mandato, e como não ofereceu defesa escrita, foi declarada revel, nos moldes do artigo 306 do CPP, sendo o feito desmembrado quanto a ela. Jefferson, por seu turno, foi pessoalmente citado, ofertou defesa escrita,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

seguindo-se o recebimento da denúncia, oitiva de duas testemunhas comuns em juízo e interrogatório. É o relato do essencial. A presente ação penal merece parcial procedência. A materialidade do tráfico está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 13/14, auto de constatação de fls. 40 e laudo de fls. 167/168, que confirmaram que as drogas apreendidas eram cocaína, não logrando, contudo, identificar o material existente nos selos como LSD. A autoria de Jefferson também é certa. O réu admitiu a autoria do tráfico alegando que havia recebido as drogas com Cecília para quitarem dívida de tráfico do irmão dela, preso. Não chegaram a distribuir as drogas, sendo a primeira vez que as receberam. Os Policiais Civis ouvidos asseveraram que se dirigiram ao local dos fatos para apurar notícia de tráfico, sendo certo que nesta constavam as características do traficante. Ao chegarem ao local dos fatos, avistaram o denunciado saindo do interior da residência noticiada na denúncia anônima, sendo que as características físicas condiziam com as da denúncia anônima. Informado do motivo da diligência, o réu admitiu que havia drogas no local e se prontificou a mostrar onde se encontrava a droga. Ele subiu uma escada estreita e no cômodo encontrava-se uma mulher que foi presa e uma sacola com as drogas. Jefferson e moça admitiram informalmente que se incumbiam de abastecer os pontos de tráfico. Os Policiais ouvidos prestaram relatos coerentes e harmoniosos na fase policial e em juízo, indicativo de que se resumiram a reproduzir o que efetivamente captaram através dos sentidos. Note-se que não há impedimento legal a que policiais atuem como testemunhas, devendo seus relatos submeterem-se aos mesmos critérios de convencimento como os de qualquer outra pessoa. E no caso dos autos, não consta nenhuma informação de que tivessem agido de forma tendenciosa, visando prejudicar os réus, mesmo porque, sequer os conheciam. Vale ainda observar que a quantidade de drogas apreendida é elevada, não se mostrando crível que viessem a forjar a apreensão de tal elevada e cara quantidade de drogas apenas para prejudicar desconhecidos. Tais relatos, aliados à efetiva apreensão de drogas afastam dúvidas quanto à autoria do tráfico. Quanto ao crime de associação para o tráfico, as provas colhidas sob o crivo do contraditório, não se mostraram suficientes para indicar a existência de vínculo estável entre o réu, Cecília e outros para a traficância, de modo que a absolvição se impõem. Por ocasião da dosimetria da pena, requeiro consideração à primariedade e bons antecedentes do réu. Ante o exposto, requeiro a absolvição do réu quanto ao crime de associação para o tráfico e condenação pelo tráfico.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Dada a palavra ao Dr. Defensor do réu, assim se manifestou: Excelentíssimo Juiz de Direito, JEFFERSON SANTOS DA SILVA está sendo processado como incurso nas condutas tipificadas nos artigos 33 e caput, 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. Nesta oportunidade, foram ouvidos os policiais civis responsáveis pela detenção do acusado. Ao final, Jefferson foi interrogado. A ré Cecília não foi localizada e por esse motivo, não compareceu em audiência. Em sede de debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. É o breve relatório. Excelência, a despeito das manifestações ministeriais, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu porque não há provas suficientes para a edição do decreto condenatório. O réu afirmou que morava com Cecília e que esta possui um irmão, vulgo “doidão”, que tinha uma dívida com um traficante e, por esse motivo, foram obrigados a guardar a droga em sua casa, até que a esposa do traficante fosse buscá-la. Caso não fizessem o que mandavam, o irmão de Cecília sofreria represálias no presídio que está atualmente. Ainda, afirmou que concordou com isso, pois Cecília poderia mandá-lo embora de casa e, nesta hipótese, não teria para onde ir. Por outro lado, é preciso observar que os depoimentos dos policiais envolvidos com a prisão, especialmente nos casos de tráfico de drogas, ainda que não sejam inválidos, nunca podem autorizar a edição da condenação sem estarem apoiados em outras provas. Outro não é o entendimento da jurisprudência de parcela importante do Tribunal de Justiça de São Paulo: “(...) Não se trata aqui de desprestigiar a palavra do agente policial, mas não é possível restringir-se nela a prova criminal – não mera prestação de contas do dever de repressão à criminalidade, de natureza e objetivo diversos do processo-crime –, a uma, porque não se pode na ação penal qualificar-se um depoimento em detrimento de outro meramente pela qualidade funcional do depoente, e, a duas, porque os agentes policiais incorporam o poder de repressão do Estado, são dele a longa manus. O due process of Law exige equilíbrio entre as partes e “igualdade de armas”, de maneira a tornar impossível no processo criminal a prova exclusiva do depoimento do agente policial que atuou na repressão do crime em questão”. (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal 0051748-72.2010.8.26.0050, Relator Des. Francisco Menin, julgamento em 06/10/2011). No caso em tela, como já visto, não existem essas provas porque ninguém mais foi ouvido e não há fotografia ou filmagem da abordagem. Assim como, não localizaram dinheiro com os réus, não havendo provas que a droga era para fins de tráfico. Os


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

depoimentos dos milicianos, portanto, não são seguros o suficiente para autorizar a decretação da condenação de forma legítima. Assim, conforme o princípio do in dubio pro reo, deve ser declarada a absolvição nos termos do artigo 386, VII, CPP. De qualquer forma, ainda que seja condenado pela primeira infração, a defesa pede a absolvição quanto ao crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, porque não há elementos concretos e seguros de que os réus formavam um grupo estável com atuação duradoura na comercialização de substâncias ilegais. Jefferson ainda, no seu interrogatório, disse que teria acabado de receber a droga e que apenas aguardava a esposa do traficante que lhe ameaçavam ir buscar. Se a ação, porém, for julgada procedente, a defesa pede a imposição da pena base no mínimo, tendo em vista que o réu é primário. Em seguida, a defesa postula a diminuição da reprimenda definitiva em função do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, no seu patamar máximo. Quanto ao regime inicial, que seja imposto o aberto e que a pena privativa de liberdade de liberdade seja substituída por restritiva de direitos e, ao final, que o acusado seja autorizado a apelar em liberdade, vez que ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. **JEFFERSON SANTOS DA SILVA** (RGs 39.444.161 e 71.614.816) e **CECÍLIA ALENCAR MATOS** (RGs 54.156.666 e 71.614.742), qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 33, “caput” e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, porque em 05 de abril de 2016, por volta de 0h15min, Rua Gastão Raul de Forton Bousquet, viela do Café, Capão Redondo, nesta cidade de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mantinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 220 (duzentas e vinte porções) de cocaína (peso líquido de 153,4 gramas), agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Costa ainda, que na mesma data e local supra, **JEFFERSON SANTOS DA SILVA** e **CECÍLIA ALENCAR MATOS** associaram-se, de forma estável, para a prática da traficância. O réu e a acusada foram presos em flagrante delito. O réu permaneceu preso, mas para a ré Cecília foi concedida liberdade, sob compromisso de comparecer aos atos do processo. A ré Cecília se evadiu do distrito da culpa, para paradeiro ignorado, sendo revogada sua liberdade, com a expedição de mandado de prisão. O acusado, mantido custodiado, foi notificado sobre o teor da denúncia. A Defensoria Pública ofereceu defesa preliminar. Recebida a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

denúncia, o réu foi citado, sendo determinada a produção antecipada de prova com relação à acusada Cecília. Durante a instrução criminal foram ouvidos os Policiais Civis responsáveis pela prisão. O réu foi interrogado. As partes debateram oralmente. O M.P. sustentou a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06, assim como o afastamento do art. 35 da Lei de Drogas. A Defesa reiterou o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico. Pediu também a absolvição pelo art. 33 da Lei 11.343/06, expondo suas considerações. Em caso de condenação, pediu a pena mínima, considerada a confissão, além da redução pelo § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com a imposição do regime prisional mais favorável, além das benesses legais aplicáveis, inclusive o apelo em liberdade. **É o relatório. Fundamento e DECIDO.** A ação penal é procedente em parte para que o acusado seja condenado apenas pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas. Quanto ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, não há prova suficiente de que Jefferson e Cecília atuavam de forma estável, reiterada e permanente, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A materialidade criminosa ficou demonstrada pela prisão em flagrante, assim como: pelo B.O. de fls. 08/10; o A.E.A. de fls. 11/14; o Laudo de Constatação de fls. 40/41; e o L.E.Q.T. de fls. 166/168. Segundo o apurado, Jefferson e Cecília dividiam o aluguel do imóvel, sítio dos fatos. Mancomunados, de comum acordo, ali armazenavam as drogas que eram destinadas a suprir os pontos de venda das imediações. Ocorre que Policiais Civis do 48º DP receberam denúncia anônima, descrevendo que o imóvel era utilizado para depósito de entorpecentes, oportunidade em que foram mencionadas as características do acusado. Em diligência até o local, na Rua Gastão Raul de Forton Bousquet, viela do Café, Capão Redondo, nesta Capital, os policiais se depararam com Jefferson saindo do imóvel pela porta da frente. O réu coincidia com as características físicas informadas e foi indagado a respeito da existência de drogas no interior da casa, no que desde logo admitiu. O próprio réu levou os policiais até o cômodo superior da casa, onde se encontrava Cecília. Sobre a cama, os policiais encontraram uma sacola, contendo duzentos e vinte pinos de cocaína, mais um invólucro contendo cocaína, cinco selos contendo LSD e vários celulares. Os dois acusados admitiram informalmente que eram os responsáveis pela armazenagem da droga destinada a abastecer as “biqueiras” da área. Todo esse contexto foi reiterado em Juízo pelos policiais, contando com a aquiescência do réu, segundo o qual, junto com Cecília, realmente mantinham a droga em depósito. Jefferson afirmou


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que “Doidão”, irmão de Cecília, estava preso por tráfico de drogas e tinha uma dívida com um traficante. O traficante fez com que o réu e Cecília ali guardassem a droga que seria buscada por uma tal Alice. Caso recusassem, o irmão de Cecília poderia sofrer represálias. Enfim, o que se tem de concreto, é que os réus armazenavam em casa, a droga que era destinada à venda aos usuários finais. Isto basta para caracterizar o crime do art. 33 da Lei de Drogas. A alegada coação por parte do réu, não restou demonstrada. Também não ficou demonstrada conduta reiterada, estável e permanente, no sentido de caracterizar o art. 35 da Lei de Drogas. Destarte, não há que se falar em absolvição, posto que presentes várias das circunstâncias indicativas da traficância. Mister se faz a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas. Passo à dosagem da pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A confissão do réu não tem o condão de reduzir a reprimenda abaixo do patamar mínimo já fixado. Tratando-se da primeira condenação do réu por tráfico de drogas, aplico o disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. No entanto, dada a expressiva quantidade de invólucros apreendidos, prontos para a venda, reduzo a pena em ½ (metade), o que perfaz, em definitivo, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso. A extrema nocividade das drogas apreendidas, dada a quantidade, natureza e diversidade, bem justifica a aplicação da menor redução, havendo que se considerar, na hipótese vertente, o elevado risco impingido à Saúde Pública. Levando em conta o tempo de custódia cautelar decorrido, permito que o réu inicie o cumprimento da pena no regime semi-aberto. **Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte a presente ação penal para: a) CONDENAR o réu JEFFERSON SANTOS DA SILVA (RGs 39.444.161 e 71.614.816), ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06; e b) ABSOLVÊ-LO, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, do delito tipificado no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06.** O sentenciado ficou preso cautelarmente durante o curso do processo. Não tem o direito de apelar em liberdade, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691), sendo de rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

face da gravidade do crime e de sua repercussão. Denego-lhe, pois, o apelo em liberdade, **recomendando-se o réu na prisão**. Encaminhem-se os telefones celulares apreendidos para destruição. Aguarde-se a captura da ré Cecília, por conta da prisão decretada, para prosseguimento. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Claudia), digitei e subscrevi.

WALDIR CALCIOLARI

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**